



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ១៧៤ អនក្រ.បក សហវ. ២០១៣

ប្រកាស
ស្តីពី
ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង និងការកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/២៧ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២២០/០៤០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២៩៧/០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ និងវិសោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
- យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រេច

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១._ គោលបំណង

ប្រកាសនេះ កំណត់អំពីអាណត្តិភាព, កិច្ចការបច្ចេកទេស, និងអង្គភាពសម្របសម្រួល ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងវដ្តនៃការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ប្រកបដោយតម្លាភាព, គណនេយ្យភាព, ប្រសិទ្ធភាព, និងសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងធានាបាននូវចីរភាពនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ។

ប្រការ២._ វិសាលភាព

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋក្នុងទីផ្សារដំបូង ស្របតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបឋមស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ និងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ប្រការ៣._ និយមន័យ

និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មានដូចខាងក្រោម៖

- ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋ (Registration) ÷ សំដៅដល់ការកត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះវិនិយោគិនដែលបានទិញមូលបត្ររដ្ឋ។
- ការចុះបញ្ជីព័ត៌មាន (Profile listing) ÷ សំដៅដល់ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈ ដោយមិនមានការជួញដូរនោះឡើយ។
- ការដាក់ប្រាតិភោគ (Pledge) ÷ សំដៅដល់ការបញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាននៃមូលបត្ររដ្ឋ។
- ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ (Cash settlement) ÷ សំដៅដល់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋមកជាចំណូលរដ្ឋ។

ជំពូកទី២

អាណត្តិភាព

ប្រការ៤._ ការចាត់តាំង

ត្រូវបានចាត់តាំងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាអាណត្តិភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ។



ប្រការ៥._ តួនាទី និងភារកិច្ច

អាណត្តិគាហក ត្រូវបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវិនិយោគិនគោលដៅ
- ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការបោះផ្សាយ និងអនុវត្តផែនការបោះផ្សាយ
- រៀបចំការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ តាមវិធីសាស្ត្រដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយត្រូវជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះផ្សាយម្តងៗ មកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នូវព័ត៌មានស្តីពី៖ លេខកូដស្តង់ដា, កាលបរិច្ឆេទ, ទំហំ, តម្លៃចារឹក, ឥណប្រតិទាន, អត្រាការប្រាក់, និងឈ្មោះអ្នកកាន់មូលបត្ររដ្ឋ
- ទូទាត់សាច់ប្រាក់នៃមូលបត្ររដ្ឋ ហើយត្រូវជូនដំណឹងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ទូទាត់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម ទៅអ្នកកាន់មូលបត្ររដ្ឋ ហើយត្រូវជូនដំណឹងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- សិក្សា និងផ្តល់យោបល់លើលក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់ដើមមុនកាលកំណត់
- ត្រូវកាត់ទុក និងបង់ប្រាក់ពន្ធលើការប្រាក់ នៅពេលធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ស្របតាមមាត្រា ២៥ថ្មី និង ២៦ ថ្មី (មួយ) នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
- ចុះបញ្ជី និងរក្សាទុកមូលបត្ររដ្ឋ ហើយត្រូវផ្តល់ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនូវបញ្ជីឈ្មោះអ្នកកាន់មូលបត្ររដ្ឋ
- អនុវត្តកិច្ចការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត តាមការចាំបាច់។

ជំពូកទី៣

កិច្ចការបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ

ប្រការ៦._ ផែនការបោះផ្សាយ

ផែនការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ និងច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ ហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

ប្រការ៧._ វិធីសាស្ត្រនៃការបោះផ្សាយលក់

មូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយលក់នៅទីផ្សារដំបូង តាមវិធីសាស្ត្រចំនួន ២ គឺ៖ ការចរចា និង/ឬ ការដេញថ្លៃ អាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមការផ្តល់យោបល់របស់អាណត្តិគាហក។

លទ្ធផលនៃការចរចា និង/ឬ ការដេញថ្លៃ ត្រូវសម្រេចដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ៨._ ការចុះបញ្ជីព័ត៌មាន

មូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវចុះបញ្ជីព័ត៌មាន នៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលត្រូវចុះបញ្ជី ត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ៩._ ទម្រង់ និងការរក្សាទុកមូលបត្ររដ្ឋ

មូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយក្នុងទម្រង់វិញ្ញាបនបត្រឬទម្រង់អេឡិចត្រូនិច ដែលអាចបង្ហាញបាននិងបោះពុម្ពជាទម្រង់ដែលអាចអានបាន ហើយត្រូវរក្សាទុកនៅអាណត្តិគាហក។

ប្រការ១០._ ការទូទាត់សាច់ប្រាក់

ប្រតិបត្តិការនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវអនុវត្តដោយអាណត្តិគាហក។

ប្រការ១១._ យន្តការជួញដូរ

យន្តការជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសដោយឡែក។

ប្រការ១២._ វិនិយោគិនគោលដៅ

វិនិយោគិនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការទិញ និងជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋ រួមមាន៖ ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ព្រមទាំងវិនិយោគិនផ្សេងទៀត ស្របតាមផែនការបោះផ្សាយ។

ប្រការ១៣._ អន្តរការី

ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យមូលបត្រពិនិយ័តកម្មមូលបត្រកម្ពុជា មានសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការបរិវិសកម្ម និងជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋ ជំនួសអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

ប្រការ១៤._ ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋ

ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវធ្វើឡើងដោយអាណត្តិគាហក។

ប្រការ១៥._ ភាពអាចជួញដូរបាន

មូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានលក់-ទិញ, ផ្ទេរ, ទិញមកវិញ, ដាក់ជាប្រាតិភោគ, និងឱ្យខ្ចី រវាងវិនិយោគិនដែលមានសិទ្ធិ។

ប្រការ១៦._ ការទូទាត់ការប្រាក់ និងការសងប្រាក់ដើម

ការទូទាត់ការប្រាក់ និងការសងប្រាក់ដើម ត្រូវអនុវត្តដោយអាណត្តិគាហក ក្រោមការធ្វើប្រតិភូកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ១៧._ ការសងប្រាក់ដើមមុនឥណ្ឌាប្រតិទាន

មូលបត្ររដ្ឋ អាចត្រូវបានសងមុនឥណ្ឌាប្រតិទាន តាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ។

លក្ខខណ្ឌនៃការសងមុនឥណ្ឌាប្រតិទាន នឹងត្រូវប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកកាន់មូលបត្ររដ្ឋ។

ប្រការ១៨._ ការកាត់ទុកពន្ធ

អាណត្តិគាហកត្រូវធ្វើការគណនាប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកមុនការបើកប្រាក់ និងដាក់លិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធកាត់ទុក ទៅតាមទម្រង់ដែលរដ្ឋបាលសារពើពន្ធបានកំណត់យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែបន្ទាប់ពីខែដែលបានធ្វើការកាត់ទុក។

ប្រការ១៩._ បែបបទ និងនីតិវិធីលម្អិត

បែបបទ និងនីតិវិធីលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ជំពូកទី៤

អង្គភាពសម្របសម្រួល

ប្រការ២០._ អង្គភាពសម្របសម្រួលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល ជាអង្គភាពសម្របសម្រួលលើកិច្ចការបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ប្រការ២១._ អង្គភាពសម្របសម្រួលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ជាអង្គភាពសម្របសម្រួលលើកិច្ចការបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ជំពូកទី៥

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ២២._ និរាករណ៍

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ២៣._ ការអនុវត្ត

នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក និងគ្រប់ប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ២០២២

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ឈុន ធីន្ទ្រមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចប្រការ ២៣
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ